Abdruck

STADT REGENSBURG

Stadt Regensburg, Postfach 110643, 93019 Regensburg

Postzustellungsurkunde
Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V.
Wöhrdstraße 3
93059 Regensburg

Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr

Sachbearbeitung	Frau Baumer
Hausanschrift	Johann-Hösl-Str. 11
Zimmernummer	113
Telefon	09 41/507-2322
Telefax	09 41/507-2329
E-Mail	baumer.lisa@regensburg.de
Bus/Haltestelle	Franz-Hartl-Straße, Linie 11
Telefax Notfälle	09 41/507-43 69
Frachtanschrift	Rathausplatz 1, 93047 Regensburg
Öffnungszeiten	Mo-Mi 08:00–12:00 Uhr Do 08:00–13:00 und 15:00–17:30 Uhr Fr 08:00–12:00 Uhr
Internet	www.regensburg.de

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Az., bitte bei Antwort angeben	Regensburg,
		Amt 32.1.1/Ba	17.08.2026

Vollzug der Plakatier-Verordnung (PlV);
Plakatierung an privaten Grundstücken vom 06.08.2026 bis 01.10.2026 innerhalb des Stadtgebiets Regensburg für „Hochwasserschutz geht auch anders“

Anlagen: 1 Kostenrechnung
1 Auszug aus der Altstadtschutzsatzung

Die Stadt Regensburg erlässt folgenden

B e s c h e i d:

I. Dem Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V., vertreten durch die Vorstände Prof. Dr. Bernhard Hermann Löffler, Stephanie Sabatier, Evelyn Braunsperger und Martin Schmid, mit Sitz in Wöhrdstraße 3; 93059 Regensburg, wird in stets widerruflicher Weise die Erlaubnis erteilt, im Stadtgebiet Regensburg an **maximal 50 Standorten** – **ausschließlich an privaten Grundstücken** – im Zeitraum vom 06.08.2026 bis 01.10.2026 mit Plakaten (maximal fünfteilig je Aufstell-Stelle) für „Hochwasserschutz geht auch anders“ unter Beachtung der unter der Ziffer II. festgelegten Nebenbestimmungen, zu werben.

Hinweis: Zur Anbringung von Werbung im öffentlichen Raum ist eine Kontaktaufnahme mit der Abteilung Sondernutzung der Stadt Regensburg oder der Mittelbayerische Plakatwerbung notwendig.

II. Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten:

1. Die Plakatstellen dürfen sich nicht innerhalb der Gebiete bzw. Straßen befinden, die in der beigefügten Anlage 1 der Altstadtschutzsatzung genannt sind. Bereits angebrachte Plakate in diesem Bereich müssen bis zum 17.08.2026 entfernt werden. Für die Plakatstandorte Küffnerstrasse 1, Küffnerstrasse 4, Wöhrdstrasse 3, Wöhrdstrasse 1, Proskestrasse 1, Proskestrasse 4 kann aus diesem Grund keine Genehmigung erteilt werden.

2. Die Plakate dürfen nur an Stellen angebracht werden, für die der jeweilige Eigentümer oder Besitzer die Zustimmung erteilt hat. Auf Anforderung ist hierüber der Stadt Regensburg, Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr, ein Nachweis vorzulegen.

3. Die Erlaubnis berechtigt nicht dazu, auf öffentlichen Verkehrsflächen zu plakatieren. Hierfür ist eine Sondernutzungserlaubnis der Stadtkämmerei, Abteilung Sondernutzung, erforderlich.

4. Die Plakate dürfen maximal an **50 Standorten** (maximal fünfteilig je Aufstell-Stelle) angebracht werden.

5. Änderungen der bereits am 14.08.2026 mitgeteilten zulässigen Plakatstandorte (z. B. zusätzliche zu den bereits mitgeteilten Standorten) sind der Stadt Regensburg noch am gleichen Tag mitzuteilen. Eine aktuelle Liste mit den Standorten der einzelnen Plakate (Straße, Hausnummer) ist zu übermitteln.

6. Bei der Anbringung der Plakate ist darauf zu achten, dass Verkehrszeichen aller Art, Signalanlagen, nötige Sichtmöglichkeiten bei Ein- und Ausfahrt, Kreuzungen und Einmündungen nicht beeinträchtigt werden.

7. Die Plakate sind so zu befestigen, dass keine Schäden entstehen. Für eventuelle Schäden hat der Erlaubnisinhaber zu haften.

8. Die Plakate dürfen im Zusammenhang mit Plakatträgern (z.B. Holz, Pappe oder ähnliches) befestigt oder als Plakatständer aufgestellt werden. Ein Ankleistern oder sonstiges Ankleben in der Weise, dass bei Entfernung der Plakate der Untergrund beschädigt wird, ist nicht zulässig.

III. Der Antragsteller, vertreten durch die Vorstände, wird verpflichtet binnen zwei Tagen nach Ablauf des unter der Ziffer I. dieses Bescheides festgelegten Plakatierzeitraums alle Plakate im Stadtgebiet Regensburg zu entfernen.

IV. Die sofortige Vollziehung der Ziffern I. - III. dieses Bescheides wird angeordnet.

V. Falls der Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V., vertreten durch die Vorstände, den Verpflichtungen aus den Ziffern I. und II.1 – II.8 dieses Bescheides nicht binnen drei Tage nach Zustellung des Bescheides nachkommt, wird jeweils ein Zwangsgeld in Höhe von 150,- Euro zur Zahlung fällig.

VI. Falls der Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V., vertreten durch die Vorstände, der Verpflichtung aus Ziffer III. dieses Bescheides nicht innerhalb von zwei Tagen nach Ablauf des Plakatierzeitraums nachkommt, werden die Plakate kostenpflichtig durch die Stadt Regensburg abgenommen. Ersatzvornahme auf Kosten des Antragstellers wird hiermit angedroht. Sollte eine Abnahme der Plakate durch die Stadt Regensburg erfolgen, können diese bis spätestens 06.11.2026 beim Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr abgeholt werden. Nach dieser Frist werden die Plakate kostenpflichtig entsorgt.

VII. Die bei der Ersatzvornahme anfallenden Kosten für die Entfernung der Plakate hat der Antragsteller, vertreten durch die Vorstände, zu tragen. Diese betragen voraussichtlich ca. 1.000 €. Die Kostenhöhe beläuft sich jedoch auf die Anzahl der angebrachten Plakate.

VIII. Der Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V., vertreten durch die Vorstände, hat als Veranlasser die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Die Gebühr für diesen Bescheid wird auf

90,00 €

festgesetzt. Die Auslagen für die Zustellung betragen 2,32 €.

G r ü n d e:

Der Aktionsbündnis Erhalt der Donauinseln e. V., vertreten durch dessen Vorstände, möchte im Stadtgebiet Regensburg zum Thema „Hochwasserschutz geht auch anders“ außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen plakatieren. Mit E-Mail vom 14.08.2026 stellte die vertretungsberechtigte Vorständin des Aktionsbündnisses, Frau Stephanie Sabatier, hierfür einen formlosen Antrag beim Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr der Stadt Regensburg.

Nach § 1 Abs. 1 der Plakatier-Verordnung der Stadt Regensburg dürfen zum Schutze des Orts- und Landschaftsbildes in der Öffentlichkeit Anschläge, insbesondere Plakate, Zettel und Tafeln, nur an von der Stadt Regensburg zugelassenen Anschlagflächen (Plakatsäulen, Reklame- und Plakattafeln, Schaukästen) angebracht werden. Die Stadt Regensburg kann in besonderen Fällen Ausnahmen von der Vorschrift des § 1 Abs. 1 der Plakatier-Verordnung bewilligen, wenn dadurch das Orts- und Landschaftsbild nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt wird und die Gewähr dafür besteht, dass die Anschläge innerhalb einer festgesetzten Frist beseitigt werden (§ 3 Plakatier-Verordnung).

Die Stadt Regensburg erteilt die entsprechende Ausnahme nach § 3 Plakatier-Verordnung für maximal 50 Plakatstellen und maximal acht Wochen, da davon auszugehen ist, dass durch diesen Zeitraum und diese Anzahl der Plakatstellen – vor allem mit der dem Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr vorliegenden Standortliste - das Orts- und Landschaftsbild noch nicht verunstaltet wird. Auch besteht die Gewähr dafür, dass unmittelbar (binnen zwei Tagen nach Ablauf des unter der Ziffer I. dieses Bescheides festgelegten Plakatierzeitraums) nach Ende des Plakatierzeitraums die Plakate entfernt werden. Sollten die Plakate nicht ordnungsgemäß durch den Antragsteller abgenommen werden, kann die Stadt Regensburg die Plakate kostenpflichtig entfernen, wodurch die Verunstaltung des Ort- und Landschaftsbildes – welche durch einen länger andauernden Plakatierungszeitraum gegeben wäre - umgehend aufgehoben werden kann.

Die Nebenbestimmungen stützen sich auf Art. 36 Abs. 1 und Abs. 2 Nrn. 3 und 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

Die Nebenbestimmungen sind erforderlich, um die Erlaubniserteilung zu ermöglichen. Die Beschränkung auf Bereiche, die nicht von der Altstadtschutzsatzung betroffen sind, begründet sich dadurch, dass in dem sensiblen Innenstadtbereich die Aufstellung von Plakaten eine Beeinträchtigung des Ortsbildes darstellen würde. Da die Aufstellung der Plakate auf Privatflächen erfolgen soll, ist zu gewährleisten, dass dies nur erfolgt, wenn die entsprechende privatrechtliche Genehmigung hierfür vorliegt. Da für die Aufstellung von Plakaten auf öffentlichen Verkehrsflächen eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich ist, sind diese Flächen auch von dem Genehmigungsumfang auszunehmen. Die Nebenbestimmungen Nummer sechs bis acht tragen dafür Sorge, dass bei der Plakatierung keine Verkehrsbeeinträchtigungen erfolgen und auch Schäden vermieden werden. Die Nebenbestimmungen Nummer vier und fünf sollen bewirken, dass die Einhaltung des genehmigten Umfangs an Plakatstellen tatsächlich überprüft werden kann.

Die Verpflichtung aus Ziffer III. dieses Bescheides stützt sich auf Art. 28 Abs. 3 Landesstraf- und Verordnungsgesetz (LStVG). Demnach können Gemeinden die Beseitigung von Anschlägen, insbesondere Plakaten, und von Darstellungen durch Bildwerfer in der Öffentlichkeit anordnen, wenn sie Rechtsgüter im Sinn des Art. 28 Abs. 1 LStVG (Schutz des Orts- und Landschaftsbilds oder eines Natur-, Kunst- oder Kulturdenkmals) beeinträchtigen. Bei einer kurzzeitigen (maximal acht Wochen) und anzahlmäßigen (50 Plakate) Beschränkung der Plakatierung, wie sie in der Erlaubnis gewährt wird, kann grundsätzlich nicht von einer Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes ausgegangen werden, soweit die Gewähr dafür besteht, dass die Plakate nach einer bestimmten Zeit rechtzeitig abgenommen werden. Aus diesem Grund wird die Plakatiererlaubnis auch nur für einen maximalen Zeitraum von acht Wochen erteilt. Würde ein zeitlich unbegrenztes Plakatieren erlaubt werden, muss davon ausgegangen werden, dass die Plakate nicht rechtzeitig und ordnungsgemäß abgenommen werden. Ein dauerhaftes Anbringen führt jedoch dazu, dass das Orts- und Landschaftsbild immer mehr verunstaltet wird, da zu befürchten ist, dass auch andere Veranstalter ihre Plakate einfach am Ort der Anbringung belassen würden und sich so die angebrachten Plakate summieren.

Sollte die Abnahme der Plakate nicht rechtzeitig erfolgen, werden die Plakate kostenpflichtig entfernt. Die Plakate können im Anschluss bis spätestens 06.11.2026 beim Amt für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr abgeholt werden. Nach dieser Frist werden die Plakate kostenpflichtig entsorgt.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung (Ziffer IV.) der Ziffern I. bis III. dieses Bescheides stützt sich auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und ist im öffentlichen Interesse erforderlich. Es muss sichergestellt werden, dass die getroffenen Anordnungen unverzüglich wirksam werden, um eine Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbildes durch unsachgemäßes und unbeschränktes Plakatieren sowie sich daraus ergebende Ordnungswidrigkeiten zu vermeiden. Zudem spielt hierbei der zeitliche Aspekt eine entscheidende Rolle. Ein Zuwarten bis zur Unanfechtbarkeit des Bescheides ist schon deshalb nicht möglich, da die Plakatierung noch in den Zeitraum bis zur Rechtskräftigkeit fällt. Die angedrohten Zwangsmittel können in dieser Zeit nicht vollstreckt werden und der Stadt Regensburg stünden keine Mittel zur Verfügung, um den Veranstalter zur Einhaltung der Auflagen zu bewegen. Zudem kann von der Allgemeinheit nicht erwartet werden, dass diese es hinnehmen muss, dass das Orts- und Landschaftsbild durch übermäßige und unsachgerechte Plakatierung beeinträchtigt wird.
Demgegenüber ist das Interesse des Antragstellers, die Anordnungen erst nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens beachten zu müssen, als gering einzuschätzen, da durchweg nur Maßnahmen verlangt werden, die ihn in seiner Handlungsfreiheit nur wenig beeinträchtigen. Dem Antragsteller ist es auch unter Anordnung der sofortigen Vollziehung möglich, im Stadtgebiet zu plakatieren und für seine Interessen zu werben. Zudem liegt die Einhaltung der Auflagen auch im Interesse des Vereins, da bei unsachgemäßer Plakatierung diesem Schadensersatz- oder Unterlassungsansprüche drohen können.

Die Androhung des Zwangsgeldes in Ziffer V. dieses Bescheides beruht auf Art. 29, 30 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 20 Nr. 1, Art. 31 und 36 des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG). Die Androhung des Zwangsgeldes in dieser Höhe ist zur Durchsetzung der Auflagen unter der Ziffer I. und den Ziffern II.1 – II. 8 dieses Bescheides die erforderliche und geeignete Maßnahme. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die Auflagen erfüllt werden, die dem Schutz des Orts- und Landschaftsbildes dienen. Ohne die Androhung eines Zwangsgeldes ist davon auszugehen, dass die Auflagen missachtet werden. Auch die Höhe des Zwangsgeldes ist angemessen, da ein niedrigeres Zwangsgeld voraussichtlich nicht dazu bewegt, die Auflagen einzuhalten, da es nicht abschreckend genug wirkt.
Die Androhung eines Zwangsgeldes stellt im Verhältnis zu anderen Zwangsmitteln die am wenigsten belastende Maßnahme dar (vgl. Art. 29 Abs. 2 VwZVG).
Das Zwangsgeld wird nur dann fällig, sobald der Erlaubnisinhaber gegen eine oder mehrere Auflagen unter der Ziffer I. und den Ziffern II.1 – II. 8 dieses Bescheides verstößt. Das mit die-

sem Bescheid angedrohte Zwangsgeld wird bei festgestellter Zuwiderhandlung gegen die Auflagen unter der Ziffer I. und den Ziffern II.1 – II. 8 dieses Bescheides zur Zahlung fällig. Die Beitreibung des Zwangsgeldes im Wege der Zwangsvollstreckung ist möglich.
Das Zwangsgeld kann so lange und so oft angedroht werden, bis der beabsichtigte Zweck erreicht ist (Art. 37 Abs. 1 VwZVG). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Verwaltungsgericht auf Antrag der Stadt Regensburg Ersatzzwangshaft anordnen kann, falls gegen die Anordnungen verstoßen wird und eine Betreibung des Zwangsgeldes nicht möglich ist und auch unmittelbarer Zwang keinen Erfolg verspricht (Art. 33 Abs. 1 VwZVG).
Das angedrohte Zwangsmittel unter der Ziffer V. dieses Bescheides ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (Art. 21 a VwZVG).

Die Androhung der Abnahme der Plakate im Rahmen der Ersatzvornahme in Ziffer VI. des Bescheides beruht auf Art. 29, 30, 32, 36 und 37 VwZVG und ist zur Durchsetzung der Verpflichtung aus Ziffer III. die erforderliche und geeignete Maßnahme. Ein Zwangsgeld würde im vorliegenden Fall nicht die gewünschte Wirkung erzielen, da die Interessen - auch nach Ende des Plakatierzeitraums - weiterhin beworben werden, wenn die Plakate über den Plakatierzeitraum hinaus angebracht sind. Dies würde einen entscheidenden Nachteil gegenüber anderen Antragstellern mit sich bringen, die ihre Plakate fristgerecht abhängen. Zudem würde der Erlaubnisinhaber sich bei nicht fristgerechter Abnahme einer Ordnungswidrigkeit schuldig machen. Von Seiten der Stadt kann jedoch nicht hingenommen werden, dass fortgesetzt gegen geltendes Recht verstoßen wird. Ohne die Androhung der Ersatzvornahme hätte die Stadt Regensburg keine Möglichkeit die Plakate zu entfernen und somit das Ort- und Landschaftsbild zu schützen. Die Androhung zur Entfernung der Plakate im Rahmen der Ersatzvornahme stellt demnach im Verhältnis zu anderen Zwangsmitteln (vgl. Art. 29 Abs. 2 VwZVG) die Maßnahme dar, die am ehesten den gewünschten Erfolg erwarten lässt. Die Abnahme der Plakate erfolgt, sobald der Erlaubnisinhaber gegen die Anordnung aus Ziffer III. dieses Bescheides verstößt, indem er die Plakate nicht nach Ablauf der gesetzten Frist abgenommen hat. Eventuell anfallende Kosten für die Ersatzvornahme werden dem Erlaubnisinhaber auferlegt, da damit nicht die Allgemeinheit belastet werden kann (Ziffer VII.)

Die Kostenentscheidung stützt sich auf die §§ 1 und 2 der Regensburger Kostensatzung in Verbindung mit dem Kostenverzeichnis Tarif-Nr. 110.

Hinweis:

1. Diese Plakatiererlaubnis trifft keine Aussage darüber, ob die Durchführung der Veranstaltung genehmigt werden kann.

2. Soweit außerhalb des genehmigten Umfanges plakatiert werden sollte, behält sich die Stadt Regensburg vor, dies mit Geldbuße zu ahnden und dem Erlaubnisinhaber neben einem Bußgeld alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Entfernung illegal angebrachter Plakate entstehen, in Rechnung zu stellen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann **innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage** erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg,
Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg,
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Regensburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Böhm